

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2444/2537

บริษัท นิปปอน แพ็ค ( ประเทศไทย )  
จำกัด

นาง แฉล้ม ผลวิณะ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330  
ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เป็นผู้ซื้อสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยสุจริต สิทธิของโจทก์จึงไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 และแม้จะยังมิได้มีการชำระราคาทรัพย์สินครบถ้วน หรือยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โจทก์ก็มีสิทธิฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยในสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อนั้นได้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 จากการขายทอดตลาดของศาล จำเลยอยู่ในที่ดินนั้นเป็นการรอนสิทธิและโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์บอกกล่าวกำหนดเวลาให้ออกไป ครบกำหนดจำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 51 และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การว่า โจทก์ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด แต่ยังไม่ชำระราคาไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงไม่มีอำนาจฟ้องและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 โดยการครอบครองปรปักษ์ โจทก์ทราบการยื่นคำร้องขอของจำเลย แต่มิได้คัดค้านขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ขนย้ายบรืวารและทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบรืวารออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 19995 มีราคา 67,641.43 บาท ดังนั้นราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่เคยแก้ไขแล้ว มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบ 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2530 โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดเลข

ที่ 15320 และโฉนดเลขที่ 19995 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลชั้นต้นรวม 2 แปลง โดยสุจริต ในราคา 2,680,000 บาท วางมัดจำไว้ 800,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2530 จำเลยยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 ธันวาคม 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 19995 อันเป็นที่ดินพิพาทคดีนี้โดยการครอบครองปรบักษ์ โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยสุจริต สิทธิของโจทก์จึงไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1330 และสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ดังกล่าว แม้จะยังมิได้มีการชำระราคาทรัพย์สินครบถ้วนหรือยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ก็มีสิทธิฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อนั้นได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2506 ระหว่าง นางเขียนหรือเสี้ยนศรีอาวุธ โจทก์ นายกัน ลบลาย กับพวก จำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์ผล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

มาตรา 1330 เป็นบทบัญญัติซึ่งอยู่ในหมวดว่าด้วยการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นหลักกฎหมายเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนกล่าวคือ โดยหลักหากผู้โอนไม่มีสิทธิที่จะโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิบกพร่องอย่างไร ผู้รับโอนก็จะมีสิทธิเพียงพอที่ผู้โอนให้มีเท่านั้น ซึ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลายมาตราที่ยกเว้นในลักษณะเช่นเดียวกับมาตรา 1330 คือ มาตรา 155 วรรคแรก (มาตรา 118 วรรคแรกเดิม), 821, 1299 วรรคสอง, 1303, 1325 และมาตรา 1332

มาตรา 1330 บัญญัติไว้ว่า "สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล หรือเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) ในคดีล้มละลายท่านว่ามีเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีเจ้าของจำเลย หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลล้มละลาย" บทบัญญัติ มาตรา 1330 นี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายโดยสุจริตคำว่า "สุจริต" ก็หมายความว่า ผู้ซื้อหรือไม่ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือผู้ล้มละลายหากู้ก็ไม่สุจริตแต่ไม่รู้ก็แสดงว่าสุจริต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 821/2516) การพิสูจน์ว่าใครสุจริตนั้นตกเป็นภาระของฝ่ายที่โต้แย้งว่าอีกฝ่ายไม่สุจริต เนื่องจากกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6) หากพิจารณาจากข้อความที่บัญญัติในมาตรา 1330 ที่ว่า "ผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาด" ทำให้น่าคิดว่ากฎหมายจะคุ้มครองเฉพาะผู้ซื้อทรัพย์สินโดยตรงจากการขายทอดตลาดเท่านั้น แต่มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ว่ามีใช้คุ้มครองเฉพาะผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดโดยตรงเท่านั้น หากแต่คุ้มครองถึงผู้

ซื้อทรัพย์สินจากผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดต่อมาอีกโดยสุจริตด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2513(ป)) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ มีปัญหาขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายโดยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อสังหาริมทรัพย์พิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล แต่ยังไม่ชำระราคาครบถ้วนและยังไม่ได้จดทะเบียนจะมีอำนาจฟ้องขับไล่ผู้อาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยอาศัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ประกอบกับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดแม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนก็ไม่ทำให้เป็นโมฆะ ผู้ซื้อมีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทันที ไม่อยู่ในบังคับแห่งมาตรา 456 มีคำพิพากษาศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 132/2477, 230/2485, 508/2506 โดยเฉพาะคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2506 ได้วินิจฉัยไว้ชัดแจ้งว่ามาตรา 1330 เป็นบทบัญญัติกำหนดเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลได้พิเศษ ไม่อยู่ในข่ายของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ดังที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 456 แม้จะยังไม่ได้ทำนิติกรรมโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซื้อย่อมมีสิทธิและอำนาจฟ้องขับไล่ผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินนั้นให้ออกไปได้ อย่างไรก็ตามผู้บันทึกก็ใคร่ความเห็นเพิ่มเติมว่าการซื้อขายทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนของการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล เมื่อปฏิบัติครบถ้วนตามขั้นตอนการขายทอดตลาดแล้วผู้ซื้อย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1330 สำหรับการชำระราคาเป็นเรื่องการปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาซึ่งเป็นอีกเรื่อง เมื่อได้สิทธิในทรัพย์สินแล้ว หากมีผู้ใดมาโต้แย้งสิทธิก็ย่อมมีอำนาจฟ้องได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุก็เช่นกันเมื่อปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมามีผู้อาศัยอยู่ ผู้ซื้อย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่ได้ และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2571/2521 วินิจฉัยว่าโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกและในฐานะส่วนตัวประมูลซื้อที่ดินพิพาทซึ่งตกทอดกรรมสิทธิ์รวมอยู่โดยสุจริตจากการประมูล

ระหว่างทายาทตามคำสั่งศาล แม้ศาลยังมิได้จัดการโอนทางทะเบียนมาเป็นชื่อโจทก์ก็ตาม โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยกับพวกทายาทซึ่งเป็นเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ได้ ส่วนการวางเงินส่วนได้ของจำเลยเนื่องจากการประมูลขายทอดตลาดนั้น โจทก์จะวางก่อนหรือหลังจากฟ้องขับไล่จำเลย ก็ไม่กระทบถึงอำนาจฟ้องของโจทก์ มีปัญหาที่น่าพิจารณาอีกประการหนึ่งตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุ คือข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันที่ 5 ตุลาคม 2530 จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดวันที่ 14 ตุลาคม 2530 ครั้นวันที่ 24 ธันวาคม 2530 ศาลมีคำสั่งให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกรณีดังกล่าวจะถือว่าโจทก์ซื้อโดยไม่สุจริตหรือไม่ ปัญหานี้ศาลฎีกาไม่ได้วินิจฉัยเนื่องจากเป็นปัญหาข้อเท็จจริง แต่ถ้าพิจารณาจากหลักที่ว่าสุจริตคือการรู้หรือไม่ว่าที่ดินพิพาทดังกล่าวไม่ใช่ของลูกหนี้ หรือผู้ล้มละลาย การรู้หรือไม่นี้ควรจะพิจารณาขณะเข้าทำการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดมิใช่มารู้ในภายหลังจากซื้อมาแล้ว แม้จำเลยจะได้ยื่นคำขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์ก่อนโจทก์เข้าซื้อทรัพย์สินก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่า ศาลจะมีคำสั่งแสดงว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์หรือไม่ จึงยังไม่น่าจะถือว่าโจทก์ซื้อทรัพย์สินโดยไม่สุจริต ก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยใกล้เคียงคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2523 ซึ่งวินิจฉัยว่า โจทก์ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของศาลมาทั้งแปลง ทั้ง ๆ ที่ทราบอยู่แล้วว่าเคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วบางส่วนโดยการครอบครอง สำหรับในส่วนที่จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โจทก์ไม่อาจอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ยันจำเลยได้จะเห็นได้ว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2523 นี้ ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดรู้อยู่แล้วว่าศาลมีคำสั่งแสดงว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง จึงถือว่าไม่สุจริต และย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งไม่เหมือนกับคำพิพากษาที่หมายเหตุนี้ อย่างไรก็ตามบทบัญญัติมาตรา 1330 นี้ คงบัญญัติเพียงว่าสิทธิของผู้ซื้อไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ซื้อมามีใช่ของจำเลย แต่มิได้คุ้มครอง

ผู้ซื้อถึงกับว่าทรัพย์สินที่ซื้อมาจะต้องปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ หากทรัพย์สินที่ซื้อ  
มา มีการจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้โดยชอบ การจำนองย่อมติดไปด้วยผู้รับ  
จำนองย่อมบังคับจำนองต่อทรัพย์สินที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดได้ แม้ผู้ซื้อหรือ  
ศาลจะไม่ทราบว่าทรัพย์สินดังกล่าวติดจำนอง หรือผู้รับจำนองไม่ได้ร้องขอตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 289 ก็ตามหาเป็นเหตุให้ลบล้างสิทธิจำนองไม่  
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2487, 1536/2500, 132/2535) และหากทรัพย์สินที่ซื้อมา  
จากการขายทอดตลาดเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แม้ผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ได้สิทธิ  
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 622/2510, 2622/2522) นอกจากนี้บทบัญญัติ มาตรา 1330  
มีข้อที่น่าสังเกตเพิ่มเติมอีกดังนี้ 1. ถ้าเป็นการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด  
โดยไม่สุจริตผู้ซื้อไม่ได้สิทธิและไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ผู้ที่อยู่ในที่พิพาท(คำพิพากษา  
ศาลฎีกาที่ 1429-1431/2525) 2. เมื่อถูกผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดฟ้อง  
ขับไล่หรือฟ้องขับไล่ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด จะต้องต่อสู้ว่าผู้ซื้อ  
ทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดซื้อทรัพย์สินโดยไม่สุจริตหรือกล่าวอ้างว่าจำเลยซื้อ  
ทรัพย์สินมาโดยไม่สุจริต การซื้อขายทอดตลาดไม่ชอบอย่างไร และขอให้เพิกถอน  
การซื้อขายนั้นการที่จะกล่าวอ้างเพียงตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวย่อม  
ไม่มีทางที่จะชนะคดีได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 746/2509 จำเลยซื้อที่พิพาทมา  
จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล และชำระเงินต่อศาลครบถ้วนแล้ว ศาลได้แจ้ง  
ให้นายอำเภอจัดการทำนิติกรรมโอนที่พิพาทให้จำเลย โจทก์ไปคัดค้านและนำคดีมา  
ฟ้องเป็นคดีนี้อ้างว่าที่ดินเป็นของโจทก์ โจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมที่จำเลยซื้อแต่มิได้  
กล่าวอ้างว่าจำเลยซื้อที่พิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลไม่สุจริตหรือเป็น  
ไปโดยไม่ชอบอย่างไรและมีได้ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดรายนี้ จำเลยต่อสู้ว่า  
ได้ซื้อที่พิพาทไว้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยชอบ คดีโจทก์จึงไม่มี  
ประเด็นที่จะสืบว่าจำเลยซื้อที่พิพาทจากการขายทอดตลาดโดยสุจริตหรือไม่ ขอสั่ง  
ของจำเลยต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1330 สิทธิของจำเลย

ในฐานะผู้ซื้อที่พิพาทจากการขายทอดตลาดยังคงมีอยู่ แม้โจทก์จะนำสืบในประเด็นที่  
โจทก์ฟ้อง และฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ก็ไม่ได้ทำให้โจทก์ชนะคดีได้ มาตรา  
1330 บังคับการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั่วไปรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ด้วย คำ  
พิพากษาศาลฎีกาที่ 482/2525 ผู้ถูกฟ้องต่อสู้ว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทไม่สุจริตและฟ้อง  
แย้งขอเพิกถอนการซื้อ ฟ้องแย้งดังกล่าวเกี่ยวกับฟ้องเดิมอันจะทำให้โจทก์ไม่ได้รับ  
ความคุ้มครอง 3. สำหรับกรณีที่มีการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ถ้าหาก  
ทราบใดที่ศาลยังไม่เพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด  
ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยโดยไม่มีสิทธิได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2688/2526) 4. ในกรณีที่ซื้อที่ดินมือเปล่าจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 แล้ว และหลังจากนั้นมีผู้มาแย่ง  
การครอบครอง ผู้ซื้อทรัพย์สินจะต้องฟ้องขับไล่ภายใน 1 ปี ตามประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 เช่นกัน มิเช่นนั้นก็ไม่มีอำนาจฟ้อง (คำพิพากษาศาล  
ฎีกาที่ 1170/2503) สมกมุขาด